

了有关排污设施，排烟管仅分布于商铺业主专有部分相对应的外墙面，未超出合理范围，楼上住宅业主仅从建筑物区分所有权的角度要求将其拆除并恢复原状，理据不足。排污管、排污池虽非原规划，但已与商铺结构相结合，恢复原状超出“必要限度”。

其三，从平衡利益与尊重现实的角度出发，居民需对历史规划缺陷导致的轻微影响承担一定的容忍义务，但超标排放不在此列。根据《中华人民共和国大气污染防治法》第八十一条第一款规定，餐饮服务业经营者应当安装油烟净化设施并保持正常使用，或者采取其他油烟净化措施，使油烟达标排放，并防止对附近居民的正常生活环境造成污染。

本案中，法院充分考虑了案涉小区所属地区早期规划缺陷以及餐饮业流动性强等特点，认为对于具有合法手续的餐饮单位，宜采取按照法律要求落实规

范设立、安装油烟净化设施，定期清洗维护等整改措施为主的解决相关纠纷的思路，既保障居民环境权益，又避免过度冲击经营者生计。“整改优先、拆除兜底”的整体裁判思路，亦符合中央、地方禁止环保“一刀切”的政策导向。

餐饮业是城市长期存在并不断发展的行业。城市油烟治理是一项系统性工程，需要政府部门、餐饮经营者等各方共同参与。对于因油烟排放引发的相邻关系纠纷，在审理过程中，一方面，要结合原告的诉讼主张，区分行政责任和民事责任，厘清民事裁判的边界；另一方面，要通过勘验、调查全面掌握纠纷的具体成因，兼顾环境保护和经济发展需求，实现裁判法律效果和社会效果的统一。

编写人：广东省珠海市香洲区人民法院 谢光

（三）业主撤销权纠纷

34

业主委员会选举中的争议不属于人民法院民事案件受理范围

—— 杨某某等诉武汉经济技术开发区某街道

某社区居民委员会业主撤销权案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

湖北省武汉市中级人民法院(2023)鄂01民终15371号民事裁定书

2. 案由：业主撤销权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人)：杨某某等6人

被告(被上诉人):武汉经济技术开发区某街道某社区居民委员会(以下简称某社区居委会)

【基本案情】

杨某某等6人系某小区业主。某小区第二届业主委员会职责终止后由某社区居委会组织某小区业主委员会换届选举工作。杨某某等6人认为业主委员会换届选举过程中存在违法情况,严重侵害了包括其6人在内的广大业主合法权益,故向法院起诉请求:(1)判令撤销2022年6月22日作出的某小区业主委员会投票(选举)结果;(2)判令撤销某社区居委会依据2022年6月27日的某小区业主委员会投票选举结果所作出的业委会委员具体人员的决定;(3)判令撤销2022年8月24日作出的某小区召开业主大会会议的时间、地点、形式和内容的公告;(4)判令撤销2023年2月24日作出的某小区业主委员会会议决定的公告。

【案件焦点】

业主委员会选举中产生的争议是否属于人民法院民事案件受理范围。

【法院裁判要旨】

湖北省武汉经济技术开发区人民法院经审理认为:本案系杨某某等6人因对某小区业主委员会委员选举事项有异议而提起的业主撤销权纠纷之诉。根据《中华人民共和国民法典》第二百八十条规定:“业主大会或者业主委员会的决定,对业主具有法律约束力。业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的,受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。”据此,业主撤销权纠纷之诉的请求范围应是撤销业主大会或业主委员会作出的小区共同管理事项具体结论性的处理决定。本案中,业主大会或者业主委员会的召开、成立、选举、表决、业主委员会委员的资格及选任等属于业主大会、业主委员会内部程序性或自治范畴决定的事项,不属于业主撤销权纠纷之诉和民事案件受理范围,且杨某某等6人的第3项和第4项诉讼请求针对的只是拟召开会议的公告,并不

是业主大会或业主委员会的决定，故杨某某等6人的起诉，依法应裁定驳回。根据《物业管理条例》第十条及第十九条第二款之规定，房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府对业主大会的成立、业主委员会的选举事宜，负有指导职责。杨某某等6人就某小区业主委员会委员选举中的争议事项，可向相应的政府相关部门申请解决。

湖北省武汉经济技术开发区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十二条、第一百二十七条第三项、第一百五十七条第一款第三项，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二百零八条第三款规定，裁定：

驳回杨某某等6人的起诉。

杨某某等6人不服一审裁定，提起上诉。

湖北省武汉市中级人民法院同意一审法院裁判意见，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项、第一百七十八条规定，裁定如下：

驳回上诉，维持原裁定。

【法官后语】

业主自治权的规范、有效行使对于构建稳定和谐的基层社会具有十分重要的意义。但在群众普遍对公共事务参与积极性不高、业主自治意识淡薄的大背景下，如何保障业主自治权的顺利行使？如何平衡业主的个体权利与小区的整体利益？对于这些涉及业主自治权的问题，司法应恪守谦抑和尊重的态度。回归本案，涉及的法律适用问题有二：一是社区居委会是不是业主撤销权之诉的适格被告；二是业主委员会选举中产生的争议是否属于人民法院民事案件受理范围。

关于社区居委会是不是业主撤销权之诉的适格被告的问题。业主撤销权是业主基于建筑物区分所有权所享有的一项权利。《中华人民共和国民法典》第二百八十条第二款规定：“业主大会或者业主委员会作出的决定侵害业主合法权益的，受侵害的业主可以请求人民法院予以撤销。”业主大会、业主委员会作为小区业主的集体议事机构和执行机构，作出的决定对每个业主都具有法律

约束力。因此，为防止业主大会或业主委员会作出的决定侵害个体业主的合法权益，需要设置业主撤销权这一救济条款，以寻求集体利益和业主个体权利之平衡。业主撤销之诉所指向的撤销对象应为业主大会或者业主委员会作出的具体决定。同时，因业主大会仅是一个集体议事机构，并非一个实体组织，因此，不管要求撤销的是业主大会的决定还是业主委员会的决定，都应由业主委员会作为被告参加诉讼。社区居委会对业委会的成立具有指导、协助职责，不可能基于建筑物区分所有权而作出对小区业主有普遍约束力的决定，因此，无法成为业主撤销权之诉的被告。

关于业主委员会选举中产生的争议是否属于人民法院民事案件受理范围的问题。《中华人民共和国民法典》第二百七十七条规定：“业主可以设立业主大会，选举业主委员会。业主大会、业主委员会成立的具体条件和程序，依照法律、法规的规定。地方人民政府有关部门、居民委员会应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助。”该条明确了人民政府有关部门、居民委员会对业主委员会选举事项的指导和协助的权利和义务，并没有赋予人民法院相应审查权力。对此，《物业管理条例》有更进一步的明确规定，其中第十条规定，“同一个物业管理区域内的业主，应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府的指导下成立业主大会，并选举产生业主委员会”。召开业主大会、选举成立业主委员会，是业主大会和业主委员会代表小区业主整体进行自治的先决条件，属于业主自治的程序性事项。考虑到我国基层自治的相关机制建设起步较晚，业主的自治意识、参与的积极性并不高，还需要行政权给予更多的指导和管理，因而法律赋予人民政府相关部门指导和协助的权力。但在法律法规没有明确规定的情形下，司法权不应过多地干涉和介入公民私权自治领域，因此，业主委员会选举中的自治事项，不属于人民法院民事案件受理范围。本案中，六原告诉请要求撤销某小区召开业主大会会议的公告，以及业主委员会投票选举的决定、投票选举的结果等，均属于在小区选举业主委员会过程中所引发的纠纷，应属于业主自治范畴，不属于人民法院民事案件的受理范围。

编写人：湖北省武汉市中级人民法院 汪丽玲

业主撤销权纠纷案件中业主权利是否受损的双维度审查

—— 吴某诉上海市某公寓业主大会业主撤销权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

上海市第一中级人民法院(2022)沪01民终12057号民事判决书

2. 案由: 业主撤销权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 吴某

被告(被上诉人): 上海市某公寓业主大会(以下简称某业主大会)

【基本案情】

吴某系上海市某公寓的业主及地下车位的产权人。2021年10月22日,某业主大会发出《关于召开某业主大会的公告》,载明拟以书面征求意见的形式召开业主大会,对某公寓管理规约(草案)等进行表决,并载明了表决的具体事项、选票发放方式、选票回收及开箱计票时间、地点。同日,某公寓业委会在其公众号上发布了召开业主大会的公告、管理规约(草案)等。10月26日,某公寓业委会在小区业委会公告栏内张贴了上述文件。

2021年11月13日,某业主大会会议召开,同日发出业主大会表决结果公告,载明:同意某公寓管理规约的业主人数比例为84.85%,占建筑面积比例为85.24%,管理规约获得通过。前述管理规约中包含的《小区车辆管理办法》(以下简称《车辆管理办法》)写明,小区规划机动车位配置比为0.5,总建设固定机动车停车位1448个,每户业主的第一辆车收费标准150元/月,第二

辆车收费标准300元/月，已经拥有一个产权车位的业主，如还需租用小区车位，则按照第二辆车的标准收费。某公寓所属居民委员会按照相关法律法规规定对本次业主大会表决过程进行了指导监督。

现，吴某起诉要求撤销某业主大会制定的《车辆管理办法》中关于地下产权车位业主租用地面车位视同为第二辆车进行收费的规定。

【案件焦点】

1. 某业主大会制定的《车辆管理办法》的程序是否合法，是否符合相关法律法规和业主大会的规定；2. 该管理办法是否侵害了个别业主的合法权益，尤其是针对拥有地下产权车位的业主在租赁地面车位时按第二辆车收费的规定是否合理、公正。

【法院裁判要旨】

上海市松江区人民法院经审理认为：“停车难”是城市化发展难以回避的问题。合理、合法地利用业主自治模式，最大限度上公平处理小区停车矛盾系业主自治管理发挥功能价值的空间所在。本案所涉小区即存在停车难的问题，某业主大会以表决形式制定小区车辆管理办法，设定业主停放车辆、租赁车位及停车收费的管理方案，有利于避免小区车辆无序停放、破解业主争抢车位之困，合理合法。吴某虽然为地下产权车位的所有人，但是不论何种形式的停车位，均是住宅小区的配套设施，属于住宅小区整体的停车资源，某业主大会制定的《车辆管理办法》是基于全体业主的利益考虑而对小区车位租赁事宜作出的规范，其设定的业主承租顺位合理调节了资源分配，既确保了每户业主基本的停车需求，又抑制了部分过高的停车需求，充分体现了小区业主意思自治原则，对小区全体业主平等适用，对拥有地下产权车位的业主需租赁地面车位按第二辆车对待的做法，不构成对地下产权车位业主权益的侵犯。

上海市松江区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第六条、第二百七十五条、第二百七十八条规定，判决如下：

驳回吴某的诉讼请求。

吴某不服一审判决，提起上诉。

上海市第一中级人民法院经审理认为：对于业主撤销权的行使，应从业主程序权利及实体权益是否受到侵害两部分审查。

首先，关于《车辆管理办法》的作出程序是否适当。根据《中华人民共和国民法典》第二百七十八条的规定，业主共同决定事项，应当经过相应占比的业主参与表决或同意。《车辆管理办法》包含在某公寓管理规约中，且经过相应表决程序。关于小区停车资源的分配并未超越小区内重大事项的共同管理权的范围，表决权的行使也经过了相应的法定程序。吴某亦未提供证据证明某业主大会作出上述管理办法的程序违反了相关法律法规的规定。故，《车辆管理办法》作为某业主大会以表决形式制定的管理办法，在作出程序上并无不当。

其次，关于《车辆管理办法》是否侵害了吴某作为业主的合法权益。根据《中华人民共和国民法典》第二百八十条的规定，业主行使撤销权的前提是其合法权益受到业主大会或者业主委员会决定的侵害。在某公寓车位配置比低、存在“停车难”问题的背景下，某业主大会以表决形式制定车辆管理办法，设定业主停放车辆、租赁车位及停车收费的管理方案，系积极寻求破解业主争抢车位之困的业主自治。该办法系基于小区整体业主的停车利益考虑而对小区车位事宜作出的规范，通过以“户”为单位，进行业主承租顺位的调节，具有一定的合理性。对拥有地下产权车位的业主需租赁地面车位按第二辆车对待的管理方案，固然需要地下产权车位业主让渡部分利益，但该管理方案系基于大多数业主行使自治权利所作出，在缓解停车矛盾上确保了每户业主的基本停车需求，具有合理性，且并未超过大多数业主的容忍义务范围。故，对吴某关于其合法权益受到侵害的主张，不予支持。

上海市第一中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决：

驳回上诉，维持原判。

【法官后语】

业主自治是社会治理的重要方式，在《中华人民共和国民法典》中占有重

要地位。小区业主自治可以有效提升居住环境质量和社区文明程度。但业主大会和业委会作为业主自治机构行使自治权时，需要遵守法律法规，并充分尊重业主的个人权利。小区业主自治首先要做到公开透明，杜绝利益输送、权力寻租；业主大会和业委会应公开财务和会议记录，保障业主的知情权和监督权。其次要做到平等参与，保障所有业主的参与权和表决权，避免出现少数人利益得到优先保障的情况。

一、人民法院审理业主撤销权纠纷案件的基本考量

在小区业主大会或业委会的决策过程中，业主个人利益和小区公共利益之间难免会发生冲突。业主大会的决议可能会对部分业主产生不利影响，但是评价决议是否公正合理，应当从是否有利于实现业主整体利益进行考量，二者不存在绝对的对立关系，而是相互依存、相互促进。法院通过业主撤销权纠纷的审理，可以促进业主依法、规范自治，保障业主合法权益。当部分业主请求撤销业主大会的决议时，应考虑决议是否符合相关法律法规和业主大会的规定、是否公正合理，以及是否符合维护业主整体利益的原则。司法实践中，需要根据法律规定和实际情况，对业主个人利益和小区公共利益进行综合考虑和权衡，坚持公平原则和社会效益导向，保障各方合法权益的平等保护。在业主大会作出的决议符合法定程序的情况下，司法应秉持谦抑原则，尊重业主团体的自治，避免轻易撤销决定。但与此同时，如果为了团体利益最大化而必须限制少数人的利益时，应选择对少数人影响最小的方式。尽管多数人的决定应受到保护，